Marion Larouer, MCF Droit privé, École de Droit de Toulouse, UT Capitole

Culture juridique

Libertés numériques 2/2

Institut d'Études Judiciaires,
UT Capitole,
Année universitaire 2025–2026

LEÇON 2
RÉSEAUX SOCIAUX ET LIBERTÉS

> 📖 **Médias sociaux et réseaux sociaux**
> *Les réseaux sociaux font partie des médias sociaux, qui englobent également les plateformes de blogging, les forums de discussions, les réseaux d'entreprise... Bref, tous les espaces collaboratifs qui créent du lien.*
> *La particularité d'un réseau social, c'est sa vocation première, qui est de mettre en relation des utilisateurs entre eux et de créer — comme leur nom l'indique — du réseau, ce qui n'est pas forcément celle de tous les médias sociaux.*

INTRODUCTION

Les réseaux n'ont jamais été aussi présents dans la société qu'à notre époque : « réseaux sociaux » sur Internet, réseaux de transport, etc.

Ce besoin de créer des passerelles entre les individus s'explique pour une double raison : la **mondialisation** qui oblige de concevoir une économie plus ouverte sans frontières, où les États, les administrations, les entreprises sont reliés par des intérêts mutuels ; **la technologie** qui permet de recréer à distance les frontières du vivre ensemble dans des communautés à taille humaine.

Autrement dit, on assiste à une révolution inexorable où les réseaux tendent à challenger les institutions traditionnelles dans tous les domaines : dans le **domaine politique** où les réseaux numériques forment une « démocratie électronique » animée directement par les citoyens ; dans le **domaine sociétal** où la socialisation des adolescents s'établit de plus en plus sur des plateformes électroniques en lieu et place de la famille et de l'école ; dans le **domaine économique** où les entreprises transforment leur modèle d'affaire en fonction des opportunités associées au commerce électronique.

RÉSEAU

Le terme réseau vient du **latin « retiolus », diminutif de retis, qui signifie filet**. La notion de réseau fait ainsi référence aux objets ayant l'apparence d'un filet.

Cette origine du réseau remonte très loin dans l'histoire. **Le principe du maillage est mis en avant dès le I**er **siècle avant J.-C., par les gladiateurs** qui se servent d'un filet « reta » pour immobiliser leurs adversaires. Par la suite nous retrouvons **le mot « resel », durant le XII**e **siècle après J.-C., qui fait référence au filet mis en place pour la chasse de petits animaux.**

Historiquement, nous voyons émerger une **caractéristique essentielle du réseau liée à la fonction de maillage : un ensemble solide et organisé à l'intersection des mailles, et de libre circulation entre les mailles.**

> ⚠️ **Point important**
> *L'ambivalence est propre au filet : être en mesure d'emprisonner les objets et de laisser circuler les flux en même temps.*

Le sens du terme réseau évolue ensuite avec le développement du tissage. Au cours du **Moyen Âge (5e-15e s.)**, mais aussi dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est une légère évolution qui est ainsi apportée dans la définition d'un réseau. **Nous passons du filet au textile, à travers la soierie composée de mailles. Il s'agit d'un vêtement tissé qui va envelopper l'individu tout en laissant passer l'air. Il a donc la même caractéristique que le filet.**

Dans le courant du XVIe siècle, **le filet s'est progressivement refermé**, donnant lieu au sac à mailles. Il est utilisé sous la forme de « réseul » qui devient au fur du temps « résille », pour désigner notamment un filet à large maille retenant la chevelure féminine.

À partir du 18e siècle, le concept change de domaine d'application, dans la cristallographie et la **cartographie de l'espace**. Dans le prolongement des **applications en géographie**, les **mathématiciens** utilisent le réseau dans la théorie des graphes, pour mesurer et optimiser les flux de circulation dans une figure géométrique. L'ouvrage du mathématicien Sainte-Laguë (1941) illustre cette évolution.

Par la suite, le réseau ne sera plus utilisé pour désigner un ensemble solidaire et indivisible, mais un **ensemble de nœuds distants les uns des autres à travers lesquels circulent des flux**.

À partir de cette période et jusqu'à la fin du XXe siècle, les différentes évolutions technologiques (chemin de fer, électricité, et ensuite informatique et numérique) vont renforcer cette idée de circulation des flux entre les territoires.

Progressivement avec les progrès de la science informatique, on passe de la conception d'un réseau mécanique asservi par la volonté humaine, à un réseau organique capable de s'affranchir de la volonté humaine, préfigurant l'avènement de l'intelligence artificielle.

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Quelle histoire pour les réseaux sociaux en particulier ?

SixDegrees.com (1997)

Sur l'un des premiers véritables sites de médias sociaux, à savoir **SixDegrees.com (1997)**, on peut configurer une page de profil, créer des listes de contacts et envoyer des messages au sein de réseaux. Le site compte environ un million d'utilisateurs, avant d'être racheté pour 125 millions de dollars, puis fermé en 2000. Après un modeste retour quelques années plus tard, le site subsiste aujourd'hui.

Nationalité : américaine. La société éditrice, MacroView (rebaptisée SixDegrees Inc.), est fondée à New York en mai 1996 par Andrew Weinreich, avocat de formation ; le site est mis en ligne en 1997. Il revendique à son apogée environ 3,5 millions d'inscrits et une centaine de salariés. Racheté par YouthStream Media Networks en décembre 1999 pour 125 millions de dollars, il ferme le 30 décembre 2000. Il est parfois présenté comme le tout premier réseau social, en ce qu'il réunit déjà le profil, la liste d'amis et la messagerie interne.

> ⚠️ **Point de vigilance**
> Contrairement à ce qu'indique le texte ci-dessus, SixDegrees.com **n'existe plus**. Après une brève réactivation au début des années 2000, le service a définitivement cessé (généralement daté de 2001) et le nom de domaine ne renvoie plus au réseau social d'origine. À ne pas confondre avec SixDegrees.org, plateforme distincte à vocation caritative.

Hot or Not (2000)

Nationalité : américaine (Silicon Valley). Lancé en octobre 2000 par James Hong et Jim Young, deux diplômés de Berkeley, sous le nom « Am I Hot or Not », le site propose de noter des photographies de 1 à 10. Il atteint près de deux millions de pages vues par jour dès sa première semaine, puis se dote d'un module de mise en relation payant (« Meet Me »).

Aujourd'hui : le site d'origine a disparu. Vendu en 2008 à Avid Life Media pour environ 20 millions de dollars, puis cédé en 2012 dans l'orbite de Badoo, il a été transformé en application de rencontres avant que le domaine ne bascule vers un autre service au début des années 2020. Son intérêt est surtout généalogique : il inspire directement, de l'aveu de ses fondateurs, aussi bien YouTube que FaceMash.

Friendster (2002)

Nationalité : américaine à l'origine (fondé par Jonathan Abrams, société constituée en 2002, site ouvert en mars 2003), puis malaisienne après son rachat par MOL Global en 2009. Premier réseau social de masse — plus de 100 millions d'inscrits à son apogée, essentiellement en Asie du Sud-Est — il est dépassé par MySpace dès 2004, notamment en raison de temps de chargement catastrophiques.

Aujourd'hui : le service historique a été suspendu le 14 juin 2015 et la société définitivement dissoute en 2018. La marque a toutefois été relancée en avril 2026 par un nouvel exploitant, sous la forme d'une application iOS revendiquant l'absence d'algorithme et de publicité.

LinkedIn (2003, États-Unis)

Nationalité : américaine. Société constituée en décembre 2002 par Reid Hoffman et plusieurs anciens de PayPal et SocialNet, le site ouvre le 5 mai 2003. Positionnement d'emblée professionnel : curriculum vitæ en ligne, mise en relation, recrutement.

Aujourd'hui : bien vivant. Racheté par **Microsoft en 2016 pour 26,2 milliards de dollars** — la plus grosse acquisition de l'histoire du groupe à cette date —, il en constitue une filiale à 100 % et revendique en 2026 plus de 1,3 milliard de membres inscrits dans plus de 200 pays, dont environ 37 millions en France. Son intégration à l'écosystème Microsoft (Azure, Copilot) en fait un terrain d'observation privilégié pour les questions de **transferts de données** et de **souveraineté numérique**.

MySpace (2003)

Nationalité : américaine. Lancé le 1er août 2003 en Californie par des salariés d'eUniverse (Intermix Media), parmi lesquels Chris DeWolfe et Tom Anderson, il devient en 2008 le premier réseau social mondial, avec plus de 100 millions d'utilisateurs mensuels, et joue un rôle décisif dans la diffusion de la musique en ligne.

Aujourd'hui : le site existe toujours, mais réduit à une vitrine musicale et patrimoniale.

Viadeo (2004, France)

Nationalité : française. Créé par Dan Serfaty et Thierry Lunati sous le nom de « Viaduc » pour le club d'entrepreneurs Agregator, le service est ouvert au grand public et rebaptisé Viadeo en 2007. Introduit en Bourse en 2014 sur la base d'une valorisation d'environ 150 millions d'euros, il revendique jusqu'à 11 millions de membres en France.

Aujourd'hui : le service subsiste, mais fortement transformé. Placé en **redressement judiciaire le 29 novembre 2016**, il est repris par le groupe Le Figaro (Figaro Classifieds) pour une valorisation d'environ 10 millions d'euros, puis rapproché du Journal du Net (« Viadeo by JDN ») en 2020.

Facebook (2004)

Nationalité : américaine. Le réseau existe toujours et constitue le socle du groupe **Meta Platforms** (dénomination adoptée en octobre 2021), aux côtés d'Instagram et de WhatsApp. Il dépasse aujourd'hui les trois milliards d'utilisateurs.

Facebook a été fondé en 2004 par le jeune Mark Zuckerberg, 23 ans à l'époque. Étudiant en psychologie à l'université Harvard, il était féru de programmation informatique. Il avait déjà développé quelques sites, à l'image de Coursematch, qui permettait de choisir des cours universitaires… et qui existe toujours aujourd'hui, sous forme d'application mobile.

Un an avant Facebook, Mark Zuckerberg a aussi créé **FaceMash**. Il est souvent présenté comme la première version de Facebook, mais les buts poursuivis étaient un peu différents et les sites n'ont jamais été vraiment liés. Il s'agissait d'une plateforme web aux relents sexistes, sur laquelle les utilisateurs devaient juger qui était « sexy ou pas » parmi les étudiantes d'Harvard. Il fallait choisir entre deux femmes, grâce à une photo, qui était la plus jolie, uniquement sur leur physique. Seules les femmes étaient visées.

En 4 heures, le site avait été visité par 450 personnes, et 22 000 photos environ avaient été téléchargées. L'université a ensuite coupé la connexion internet de Mark Zuckerberg, racontait *Fast Company*. L'apprenti développeur a dû s'excuser auprès de ses camarades et de l'administration, son site ayant fait un tollé en interne. Il avait même été menacé d'expulsion.

The Facebook (car oui, il y avait un « the » à l'époque) a ensuite été lancé en février 2004 par Mark Zuckerberg et son colocataire Eduardo Saverin. Andrew McCollum, Dustin Moskovitz et Chris Hughes les ont rejoints dans l'aventure.

Dès le départ, le projet a rencontré un certain succès. En 24 heures, 1 200 étudiants s'étaient inscrits. Au bout d'un mois, la moitié des étudiants de l'école avaient un profil. Il a ensuite été lancé dans d'autres établissements, parmi les plus prestigieux aux États-Unis, puis au Canada.

Ceci est Facebook en 2005 (qui s'appelait toujours The Facebook).

Il a fallu attendre septembre 2006 pour que toute personne de plus de 13 ans puisse se créer un compte. Le « The » devant Facebook avait alors disparu, et l'interface était déjà un peu plus moderne.

Facebook a ensuite évolué en s'ouvrant aux entreprises, ou en offrant de nouveaux services. En 2011, la plateforme était le plus gros hébergeur de photos en ligne. Elle a atteint le premier milliard d'utilisateurs en 2012 — elle en compte aujourd'hui plus de 3 milliards.

L'histoire peut sembler idyllique, mais il y a aussi eu des remous. Seulement quelques jours après le lancement de The Facebook, trois étudiants de l'université d'Harvard ont accusé Mark Zuckerberg **d'avoir feint de vouloir les aider à créer un réseau social et de leur avoir volé l'idée**, pour lancer sa propre plateforme. Pour tenter d'enrayer une enquête du journal étudiant sur le sujet, il a piraté les comptes de deux reporters qui en faisaient partie. Une plainte a été déposée et un accord a finalement été trouvé plus tard. Le film *The Social Network* revient notamment sur cette affaire.

En 2012, une **autre plainte a été déposée, contre Facebook, par Yahoo**. Cette dernière accusait Facebook de lui avoir volé des brevets. Là aussi, l'affaire s'est conclue par un accord à l'amiable.

X (Twitter) (2006)

X (anciennement Twitter) est un réseau social américain créé en **2006** par Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone et Evan Williams. Initialement conçu comme une plateforme de microblogging permettant la publication de messages courts (« tweets »), il est devenu un espace majeur de diffusion d'informations, de débats publics et de communication politique.

En octobre 2022, Twitter est racheté par Elon Musk, puis, en juillet 2023, la plateforme est rebaptisée X, dans le cadre d'un projet visant à en faire une « *everything app* » intégrant réseaux sociaux, intelligence artificielle, paiements et autres services numériques. La société Twitter Inc. a été remplacée par X Corp., une société de droit américain.

Aujourd'hui, X Corp. est une entreprise américaine ayant son siège aux États-Unis (Texas). Pour les utilisateurs européens, certains services sont fournis par une filiale irlandaise (X Internet Unlimited Company).

SYNTHÈSE

Plateforme	Nationalité	Création	Existe encore ?
SixDegrees.com	États-Unis (New York)	Société 1996 / site 1997	Non — fermé fin 2000, définitivement arrêté en 2001
Hot or Not	États-Unis (Silicon Valley)	Octobre 2000	Non sous sa forme d'origine — absorbé par Badoo, devenu une application de rencontres
Friendster	États-Unis, puis Malaisie (MOL Global, 2009)	Société 2002 / site mars 2003	Arrêté en 2015, dissous en 2018 ; marque relancée en avril 2026 (iOS)
LinkedIn	États-Unis	Société décembre 2002 / site 5 mai 2003	Oui — filiale de Microsoft depuis 2016, plus d'1,3 milliard de membres
MySpace	États-Unis (Californie)	1er août 2003	Oui, mais résiduel — propriété de Viant Technology, relance annoncée en 2026
Viadeo	France	2004 (« Viaduc »), renommé en 2007	Oui, mais transformé — repris par le groupe Le Figaro en 2016, « Viadeo by JDN »
Facebook	États-Unis	Février 2004	Oui — cœur du groupe Meta Platforms, plus de 3 milliards d'utilisateurs
Twitter	États-Unis	Mars 2006	Oui — Devenu X en 2023, environ 560 à 570 millions d'utilisateurs actifs dans le monde

Plus récemment, ce sont des affaires de collecte et d'utilisation des données personnelles qui ont entaché l'image de la marque. La plus médiatisée est **l'affaire Cambridge Analytica**. Dans le cadre de l'enquête, Mark Zuckerberg a dû se présenter devant le Congrès américain. Facebook a écopé d'une amende et fait l'objet de plusieurs investigations.

Pour aller plus loin : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/03/22/ce-qu-il-faut-savoir-sur-cambridge-analytica-la-societe-au-c-ur-du-scandale-facebook_5274804_4408996.html?srsltid=AfmBOoqLnRHK37jlohkMcBzcBsepU6dGPewnUCV_E9Fzzn-i5Hi24Pc5

SECTION 1. LA VIE PRIVÉE

§1 : Généralités

La protection de la vie privée est aujourd'hui confrontée aux profondes mutations induites par le numérique. Comme le souligne Mme C. Féral-Schuhl (*Cyberdroit*, 2026-2027), les technologies numériques placent désormais les individus dans une **situation de visibilité quasi permanente**.

Cette évolution soulève une interrogation fondamentale : le droit à la vie privée conserve-t-il toute sa pertinence à l'ère des réseaux sociaux et des plateformes numériques ? Certains vont jusqu'à s'interroger sur son avenir, à l'image du journaliste **Jean-Marc Manach**, qui provoquait déjà le débat en intitulant l'un de ses ouvrages *La vie privée, un problème de vieux cons ?*.

Cette remise en question s'inscrit dans un contexte où les usages numériques favorisent une exposition volontaire de soi. C. Féral-Schuhl rappelle notamment les propos de **Mark Zuckerberg**, selon lesquels les internautes seraient désormais disposés à partager davantage d'informations personnelles avec un public toujours plus large. Les réseaux sociaux encouragent ainsi une véritable culture de « l'exposition de soi », conduisant de nombreux utilisateurs à diffuser spontanément des informations relevant de leur intimité, mais également de celle de leurs proches.

L'auteure montre toutefois que la conception de la vie privée n'a jamais été figée. En s'appuyant sur les travaux du professeur **Beignier**, elle rappelle qu'aux siècles passés, les comportements sociaux traduisaient une perception bien différente de l'intimité : baignades publiques, accouchements royaux en présence d'un public ou promiscuité dans les habitations illustrent une époque où la frontière entre sphère publique et sphère privée était beaucoup moins marquée.

Ce n'est qu'au cours du XXe siècle, avec l'apparition de techniques de captation de plus en plus performantes — notamment la photographie puis la vidéo —, que la nécessité d'une véritable protection juridique de la vie privée s'est imposée. C. Féral-Schuhl rappelle qu'en France, cette protection n'a été consacrée qu'avec la **loi du 17 juillet 1970**, qui a introduit l'article 9 du Code civil et créé plusieurs infractions pénales aujourd'hui codifiées aux articles 226-1 et suivants du Code pénal. Pour autant, le législateur n'a jamais donné de définition précise de la vie privée.

📖 **Les définitions doctrinales de la vie privée**

La doctrine s'est donc attachée à préciser cette notion. **Jean Carbonnier** y voyait « une sphère secrète de vie où l'individu a le pouvoir d'écarter les tiers », tandis que **Gérard Cornu** la définissait comme « la sphère d'intimité de chacun ». Plus récemment, **Jean-Christophe Saint-Pau** a mis l'accent sur le lien entre vie privée et anonymat, estimant que toute identification d'une personne sans son consentement — par son nom, son image, sa voix ou tout autre moyen — est susceptible de constituer une atteinte à sa vie privée.

Enfin, C. Féral-Schuhl souligne qu'à l'ère numérique, la protection de la vie privée est désormais indissociable de celle des **données à caractère personnel**. Si les contours de la vie privée demeurent évolutifs, la véritable difficulté réside aujourd'hui dans l'effectivité de cette protection sur Internet. La diffusion d'informations personnelles peut en effet produire des conséquences durables sur la vie personnelle et professionnelle des individus, parfois plusieurs années après leur publication. Cette réalité se reflète dans l'activité de la CNIL, qui a enregistré un nombre record de 16 433 plaintes en 2023, principalement liées à l'e-réputation et aux violations de la réglementation relative à la protection des données personnelles.

§2 : Les fondements légaux de la protection de la vie privée

Matière civile

📜 **Texte de référence**

Article 9 du Code civil

« *Chacun a droit au respect de sa vie privée.*

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »

Matière pénale

Article	Infraction	Dimension numérique	Exemples
226-1	Atteinte à l'intimité de la vie privée	Captation, enregistrement ou transmission sans consentement de paroles, d'images ou de données de localisation par des moyens numériques.	Enregistrer une conversation avec un smartphone ; filmer quelqu'un chez lui avec un drone ; géolocaliser une personne via une application ; installer une caméra cachée connectée.
226-2	Conservation, diffusion ou utilisation d'un contenu obtenu illicitement	Diffusion ou partage de contenus privés sur Internet ou les réseaux sociaux, même si l'auteur n'est pas celui qui les a enregistrés.	Publier sur Instagram, TikTok ou WhatsApp une vidéo filmée clandestinement ; partager un enregistrement vocal privé dans une discussion de groupe.
226-3	Fabrication ou détention de dispositifs d'espionnage	Commercialisation ou utilisation de matériels ou logiciels destinés à espionner les communications ou les images.	Caméra miniature Wi-Fi, micro espion connecté, logiciel espion (spyware), tracker GPS dissimulé.

Article	Infraction	Dimension numérique	Exemples
226-4	Violation de domicile	Peut concerner des intrusions facilitées par des outils numériques, sans devenir une infraction informatique.	Pirater une serrure connectée pour pénétrer dans un logement ; utiliser un badge cloné pour entrer dans un immeuble.
226-5	Tentative	La tentative est également punissable lorsque les moyens utilisés sont numériques.	Tentative d'installation d'une caméra cachée ou d'un logiciel espion avant toute captation.
226-6	Poursuite sur plainte	Les victimes de captations ou diffusions numériques doivent en principe déposer plainte.	Victime d'une diffusion d'une vidéo privée sur un réseau social.
226-7	Responsabilité des personnes morales	Une entreprise, une plateforme ou une société peut engager sa responsabilité pénale si les conditions sont réunies.	Société commercialisant des dispositifs d'espionnage prohibés ou organisant des captations illicites.

Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN)

La loi LCEN a créé deux régimes de responsabilité différents pour la publication de contenus sur Internet :

- **Celui de l'éditeur du contenu**, est en général celui qui élabore le contenu (qu'il s'agisse d'un créateur ou d'un producteur) ou à tout le moins celui qui a un rôle de choix du contenu (le fait d'opérer une sélection suffit à placer sous le régime de l'éditeur) qui figure sur la plateforme ;
- **Celui de l'hébergeur**, qui fournit une prestation de stockage du contenu, sans choix des contenus.

⚠️ **Deux régimes de responsabilité**

⇒ **Responsabilité allégée pour l'hébergeur.**

⇒ **L'éditeur du contenu sera responsable de tout contenu publié sur la plateforme** (violation de droit de propriété intellectuelle, responsabilité civile ou pénale).

Document : éditeur de contenu et hébergeur — tableau comparatif

Critère	Éditeur de contenu	Hébergeur
Rôle	Crée, sélectionne ou contrôle le contenu publié.	Stocke les contenus mis en ligne par des tiers sans en déterminer le contenu.
Maîtrise du contenu	Oui.	Non, en principe.
Responsabilité	Responsabilité **de plein droit** pour les contenus qu'il publie (sous réserve des règles de droit commun).	Responsabilité **atténuée** (art. 6, I, 2 LCEN).
Connaissance du contenu illicite	Sans incidence : il répond des contenus qu'il édite.	N'est responsable que s'il avait **connaissance effective** du caractère illicite du contenu et n'a pas agi promptement pour le retirer ou en rendre l'accès impossible.

Critère	Éditeur de contenu	Hébergeur
Obligation générale de surveillance	Oui, puisqu'il choisit les contenus qu'il diffuse.	**Aucune obligation générale de surveillance** des contenus (art. 6, I, 7 LCEN).
Exemple	Journal en ligne, blogueur, entreprise publiant ses propres contenus.	Réseau social, plateforme de vidéos, service d'hébergement de sites internet, cloud.

SECTION 2. LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

Les réseaux sociaux ne connaissent pas les frontières géographiques. Or les propos qui y circulent sont appréciés, selon le lieu où l'on se place, à l'aune de deux conceptions profondément différentes de la liberté d'expression. Cette divergence, longtemps théorique, est devenue un problème pratique de premier ordre dès lors qu'une même publication est simultanément licite d'un côté de l'Atlantique et pénalement répréhensible de l'autre.

§1 : La liberté d'expression en France et aux États-Unis

A. Le modèle français : une liberté définie par ses abus

Le droit de la plupart des États membres de l'Union européenne, et celui de la France en particulier, reconnaît à la liberté d'expression des exceptions bien plus larges que le droit américain, afin de pouvoir incriminer les discours haineux ou ceux qui nient l'existence de l'Holocauste.

1. Le fondement : la théorie de l'abus de droit

La France connaît une notion particulière : l'**abus de droit**. L'idée est qu'il est nécessaire de concilier la liberté d'expression avec d'autres droits ou libertés de même valeur. Même si certains auteurs ont pu se faire les partisans d'une liberté absolue à l'américaine, la majorité a jugé nécessaire de limiter cette liberté en cas d'abus : la liberté d'expression serait plus effective si son usage était aménagé. Il appartient dès lors au législateur d'en prévenir les abus, de la concilier avec les autres libertés et d'en favoriser l'exercice.

> 📜 **La possibilité constitutionnelle d'encadrer la liberté**
>
> **Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789** — « *La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui [...]. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.* »
>
> **Article 11 de la même Déclaration** — « *La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi*. »

⚖️ **Jurisprudence**

Cass. req., 3 août 1915, Clément-Bayard — l'arrêt fondateur de la théorie de l'abus de droit. Un propriétaire avait édifié sur son terrain des carcasses hérissées de pointes destinées à endommager les dirigeables de son voisin. La Cour de cassation juge que l'exercice d'un droit dans l'unique intention de nuire, sans utilité propre, dégénère en abus. Transposée à la liberté d'expression, l'idée est qu'un droit n'est jamais absolu : il est limité par sa finalité.

C'est sur ce fondement que la **loi du 29 juillet 1881** incrimine l'injure, la diffamation, la provocation à la discrimination et la provocation à la haine. Il s'agit ici de protéger des individus contre des propos qui leur sont adressés indépendamment de leurs idées ou de leurs comportements.

2. L'explication historique

La France sort de l'Ancien Régime, fortement marquée par la monarchie et ses abus, dans un contexte où le courant de pensée des Lumières est en plein essor. La Révolution entend mettre un terme aux abus de la royauté **par l'intermédiaire de la loi**. La loi étant « l'expression de la volonté générale », elle ne pouvait par hypothèse être mauvaise : il lui revient donc naturellement de déterminer les abus, et par conséquent de limiter la liberté d'expression. Le législateur est ici perçu comme le **protecteur** de la liberté, non comme sa menace.

B. Le modèle américain : le « marché des idées »

Aux États-Unis, le **premier amendement** à la Constitution pose lui aussi le principe de la liberté d'expression, mais sans prévoir d'exception. Il interdit au Congrès d'adopter des lois limitant la liberté de religion et d'expression, la liberté de la presse ou le droit de s'assembler pacifiquement.

1. L'explication historique

Les États-Unis ont connu une importante vague de colonisation française, espagnole, hollandaise et anglaise. Après la guerre de Sept Ans perdue par la France, seuls demeurent les colons anglais et la Couronne britannique impose son autorité. Les lourdes taxes qu'elle prélève sont mal vécues et la contestation gronde ; la répression de la critique du régime anglais et des atteintes à la personne du Roi contribue au déclenchement de la guerre d'Indépendance.

C'est donc **en réaction à la domination anglaise** que le premier amendement est adopté en ces termes : le pouvoir législatif, perçu à travers l'expérience coloniale comme la source possible de la censure, devait être empêché de porter atteinte à la liberté d'expression. Le contraste avec la France est total : **là où le législateur français est le garant de la liberté, le législateur américain en est le péril.**

2. La doctrine du *marketplace of ideas*

Le droit des États-Unis considère que le premier amendement doit favoriser le « marché des idées » (*marketplace of ideas*). Cette conception apparaît en 1919 dans une **opinion dissidente** du juge Oliver Wendell Holmes, pour qui le bien ultime recherché est atteint de manière optimale

par le libre échange des idées, le meilleur test de la vérité étant la capacité d'une pensée à se faire accepter dans la compétition du marché (*Abrams v. United States*).

Un autre juge de la Cour suprême, Lewis F. Powell, écrivait en 1974 que, sous l'empire du premier amendement, il n'existe pas d'idée fausse : aussi pernicieuse qu'une opinion puisse paraître, sa correction ne dépend pas de la conscience des juges et des jurys, mais de sa concurrence avec d'autres idées (*Gertz v. Robert Welch, Inc.*).

> 💡 **Deux logiques opposées**
>
> La logique est celle d'une **régulation par le débat** et **non par la sanction** : l'antidote au mauvais discours n'est pas le silence imposé, mais davantage de discours (*more speech, not enforced silence*, Brandeis, *Whitney v. California*, 1927). Le droit français retient exactement l'inverse pour certaines catégories de propos, qu'il estime insusceptibles d'être utilement combattus par la discussion.

Le recul des délits de common law

Pour assurer la meilleure application du principe énoncé par le premier amendement, la Cour suprême s'est attachée à limiter, déconstruire, voire anéantir certains délits de common law qui y faisaient obstacle. Ces délits, pénaux ou civils, étaient — et demeurent dans une certaine mesure — le blasphème, le trouble à l'ordre public (*breach of the peace*), la sédition (*seditious libel*), la diffamation et l'obscénité.

Ainsi la **diffamation** demeure-t-elle un délit aux États-Unis, mais sa répression a été strictement encadrée. La difficulté d'établir le caractère diffamatoire des propos — en particulier ceux visant des personnes publiques, qui doivent démontrer une *actual malice* depuis *New York Times v. Sullivan* (1964) —, tout comme la mise en œuvre difficile, voire impossible, des autres délits, restreint considérablement le champ des limites et exceptions. Cet encadrement, qui peut paraître à insuffisant, participe de la protection et de la promotion de la liberté d'expression : celle-ci en est mieux protégée.

Un point de rencontre : la jurisprudence de la Cour européenne

> ⚖️ **Jurisprudence**
>
> **CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni** — la liberté d'expression « vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population ».
>
> La formule est très proche de l'esprit du premier amendement. La divergence ne porte donc pas sur le principe, mais sur l'**étendue des restrictions admissibles** : là où la Cour de Strasbourg accepte, au titre de l'article 10 § 2, des ingérences nécessaires dans une société démocratique, la Cour suprême américaine n'admet que des exceptions catégorielles étroitement définies.

Les limites admises en droit américain

La protection du premier amendement n'est pas absolue. Certaines expressions échappent à sa protection, mais les catégories en sont fermées et d'interprétation stricte.

Le danger manifeste et pressant (clear and present danger)

La Cour a admis, par une décision ancienne mais jamais démentie dans son principe, que des limitations pouvaient être apportées à la liberté d'expression lorsqu'est en jeu un *clear and present danger*. Dans l'affaire **Schenck v. United States (1919)**, le secrétaire général du parti socialiste avait été condamné pour avoir distribué, pendant la Première Guerre mondiale, des tracts appelant à refuser l'enrôlement dans l'armée. La Cour suprême valida la condamnation, estimant que les mots étaient employés dans un contexte et avec une portée tels qu'ils créaient un danger manifeste et pressant d'engendrer des maux véritables.

> 💡 **Évolution du critère**
>
> Ce critère a été **resserré** par l'arrêt *Brandenburg v. Ohio* (1969), qui exige désormais que le propos soit dirigé vers la production d'une action illégale **imminente** et qu'il soit de nature à la produire. Une simple apologie abstraite de la violence reste protégée — d'où la difficulté, en droit américain, à réprimer les appels à la haine diffusés en ligne.

Les fighting words

Certaines expressions ne sont pas protégées : les *fighting words*, que l'on peut traduire par « mots de combat » ou injures « face à face ». Ce qui est visé est une situation d'interaction directe dans laquelle des injures personnelles sont proférées, de nature à provoquer une réaction violente immédiate (*Chaplinsky v. New Hampshire*, 1942). La catégorie, très étroite, s'accommode mal des échanges en ligne, qui sont par définition médiatisés et différés.

L'obscénité

L'arrêt **Miller v. California (1973)** demeure la référence en matière d'obscénité. Un éditeur californien, M. Miller, avait entrepris une campagne publicitaire destinée à mettre en valeur la qualité de ses publications, distribuant des brochures illustrées présentant des ouvrages à caractère pornographique. Un restaurateur et sa mère, destinataires de cette brochure, portèrent plainte sur le fondement d'une interdiction de distribuer des brochures obscènes. L'éditeur fut condamné en première instance puis en appel, et l'affaire fut portée devant la Cour suprême. La question posée était celle des critères de l'obscénité ; la Cour précisa qu'ils devaient être appréciés au regard des **standards locaux** et non nationaux, et dégagea trois conditions cumulatives pour qu'une interdiction soit légale.

- L'œuvre, prise dans son ensemble, doit être considérée comme **lascive** au regard des standards de la communauté.
- Elle doit représenter une **conduite sexuellement explicite**, telle que définie par la loi, de manière clairement choquante.
- Elle doit être dépourvue de tout **intérêt sérieux** littéraire, artistique, politique ou scientifique.

> 💡 **Miller à l'épreuve du réseau**
>
> Le renvoi aux standards **locaux** est devenu problématique à l'ère d'Internet : un contenu mis en ligne est accessible partout, de sorte que l'éditeur ne peut anticiper la communauté au regard de laquelle il sera jugé. C'est la transposition américaine d'une difficulté que le droit français rencontre sous l'angle de la compétence territoriale.

Le hate speech, discours protégé

Le *hate speech*, ou discours haineux, est en revanche **protégé** aux États-Unis dès lors qu'il ne contient pas d'appel direct à une violence imminente. La Cour suprême n'a jamais admis cette notion comme catégorie d'exclusion — elle l'a au contraire expressément rejetée dans *R.A.V. v. City of St. Paul* (1992), puis dans *Matal v. Tam* (2017), où elle a jugé qu'un propos ne perd pas la protection constitutionnelle au motif qu'il est offensant.
La **Cour européenne des droits de l'homme** retient exactement la solution inverse et admet l'incrimination du discours de haine.

§2 : La liberté d'expression à l'épreuve du numérique

Le 6 janvier 2021 (Assaut du Capitole) et l'argument du premier amendement

Les avocats du président des États-Unis, accusé d'incitation à l'insurrection (ex-président à ce moment-là), ont largement usé de l'argument de la liberté d'expression garantie par le premier amendement. Selon eux, cet amendement couvrirait les propos tenus par Donald Trump le 6 janvier 2021, jour où des milliers de ses partisans prirent d'assaut le Capitole, ainsi que sa contestation répétée du résultat de l'élection présidentielle.

Pour de nombreux professeurs de droit constitutionnel, il s'agissait d'un argument **juridiquement inopérant** : dans une procédure d'*impeachment*, la question n'est pas de savoir si l'ancien président a commis un crime, mais s'il a violé son serment de protéger la Constitution. C'est en revanche une ligne de défense tout à fait classique dans un procès civil ou pénal ordinaire.

Une plateforme peut-elle bloquer un chef d'État ?

Suspendu temporairement de Twitter au lendemain de l'attaque du Capitole, puis banni définitivement, l'ex-président américain avait déposé **plainte contre la plateforme**. Il en a été débouté le 6 mai 2022 par le juge fédéral californien James Donato, au motif que Twitter est une entreprise privée et que **le premier amendement ne s'applique qu'aux restrictions de la parole imposées par le gouvernement**. Il n'y avait donc pas ici de censure gouvernementale. Le juge relevait en outre que le règlement de la plateforme lui donne la **permission contractuelle** d'agir comme elle l'entend à l'égard de n'importe quel compte ou contenu, quelle qu'en soit la raison, et même sans raison.

> ⚠️ **Le paradoxe américain**
>
> C'est la **state action doctrine** : le premier amendement protège contre l'État, non contre les acteurs privés. Il en résulte un paradoxe saisissant — la conception la plus protectrice au monde de la liberté d'expression est aussi celle qui laisse aux plateformes la plus grande latitude pour modérer les contenus. La Cour suprême a d'ailleurs jugé, dans *Moody v. NetChoice* (2024), que la modération éditoriale des plateformes constitue elle-même une activité expressive protégée.

Le **dirigeant de Facebook**, Mark Zuckerberg, était allé plus loin en annonçant la suspension du compte de Donald Trump « indéfiniment et au moins pour les deux prochaines semaines ». Était notamment en cause une vidéo, diffusée sur l'ensemble de ses réseaux sociaux, dans laquelle il appelait les manifestants à rentrer chez eux tout en expliquant que son élection lui avait été volée.

Les **réactions européennes** furent immédiates. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire estimait que la régulation des géants du numérique ne peut pas être assurée par l'oligarchie numérique elle-même ; Angela Merkel jugeait la décision problématique ; à Bruxelles, le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton exprimait sa perplexité devant une décision prise sans contrôle légitime et démocratique. C'est très exactement le raisonnement qui conduira au **règlement sur les services numériques (DSA)** : soumettre les décisions de modération à des obligations de motivation, de recours et de transparence.

Le conflit frontal : l'affaire Yahoo!

L'affaire Yahoo! illustre les possibles dérives du système. Par décision du **22 mai 2000**, le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la société Yahoo! Inc. de prendre toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible, sur son site, **toute consultation du service de ventes aux enchères d'objets nazis, ainsi que de tout autre site ou service constituant une apologie du nazisme et une contestation de crimes nazis**. En novembre 2000, le juge des référés ordonnait à la société de bloquer l'accès des internautes français à ces contenus, et la société s'y est conformée.

Yahoo! Inc. a toutefois maintenu un **recours aux États-Unis** afin de contrer une éventuelle demande d'exécution de l'ordonnance française sur le territoire américain — l'accès n'étant bloqué qu'aux internautes français, et non aux internautes américains. Le **juge californien** a considéré la décision française incompatible avec le premier amendement et a donc déclaré le jugement français inapplicable sur le sol américain. Les internautes américains ont par conséquent conservé l'accès aux objets litigieux.

> ⚠️ **Une lecture critique**
>
> Il apparaît possible de reprocher à la société américaine d'avoir **instrumentalisé la Constitution afin de servir des intérêts économiques**. Dans cette affaire, la raison économique prévaut et l'essentiel est de poursuivre l'exploitation commerciale des objets en cause : c'est une vision dévoyée de la liberté d'expression qui est ici offerte.

L'affaire pose une question qui n'a rien perdu de son actualité : celle de l'**effectivité extraterritoriale** des décisions nationales sur un réseau mondial. Elle se rejouera, sous d'autres formes, à propos du déréférencement (CJUE, *Google c/ CNIL*, 2019) et des injonctions de retrait de contenus (CJUE, *Glawischnig-Piesczek c/ Facebook*, 2019).

Document : synthèse comparative des deux conceptions

Critère	France	États-Unis
Fondement	Art. 4 et 11 DDHC ; loi du 29 juillet 1881 ; art. 10 CEDH.	Premier amendement (1791), sans exception textuelle.
Rôle de la loi	La loi, expression de la volonté générale, **protège** la liberté en déterminant ses abus.	La loi est la **menace** historique ; le Congrès est empêché de légiférer sur la parole.
Objet de la protection	Conciliation avec les autres droits et libertés de valeur égale (dignité, honneur, ordre public).	Le libre marché des idées ; la vérité est censée émerger du débat, non de la sanction.
Discours haineux	Incriminé : provocation à la discrimination, à la haine, contestation de crimes contre l'humanité.	Protégé, sauf incitation à une action illégale **imminente** (*Brandenburg*, 1969).
Limites admises	Diffamation, injure, provocations, négationnisme, atteintes à la vie privée — sur le fondement de l'abus de droit.	Catégories fermées : *clear and present danger*, *fighting words*, obscénité (*Miller*), fraude, menaces véritables.
Personnes publiques	Protection maintenue, avec une tolérance accrue à la critique politique.	Protection très réduite : exigence d'*actual malice* (*NYT v. Sullivan*, 1964).
Modération privée	Encadrée par la LCEN puis le DSA : motivation, recours, transparence.	Libre : le premier amendement ne vise que l'État (*state action doctrine*).

> 💡 **À retenir**
>
> La divergence FR-US est **structurelle :** les plateformes qui hébergent l'essentiel du débat public européen sont de droit américain et conçues selon le standard du premier amendement. Le droit européen tente d'y répondre non plus par la seule incrimination des contenus, mais par une **régulation des procédures** de modération — c'est tout le déplacement opéré par le DSA.

SECTION 3. LA LUTTE CONTRE LES CONTENUS ILLICITES

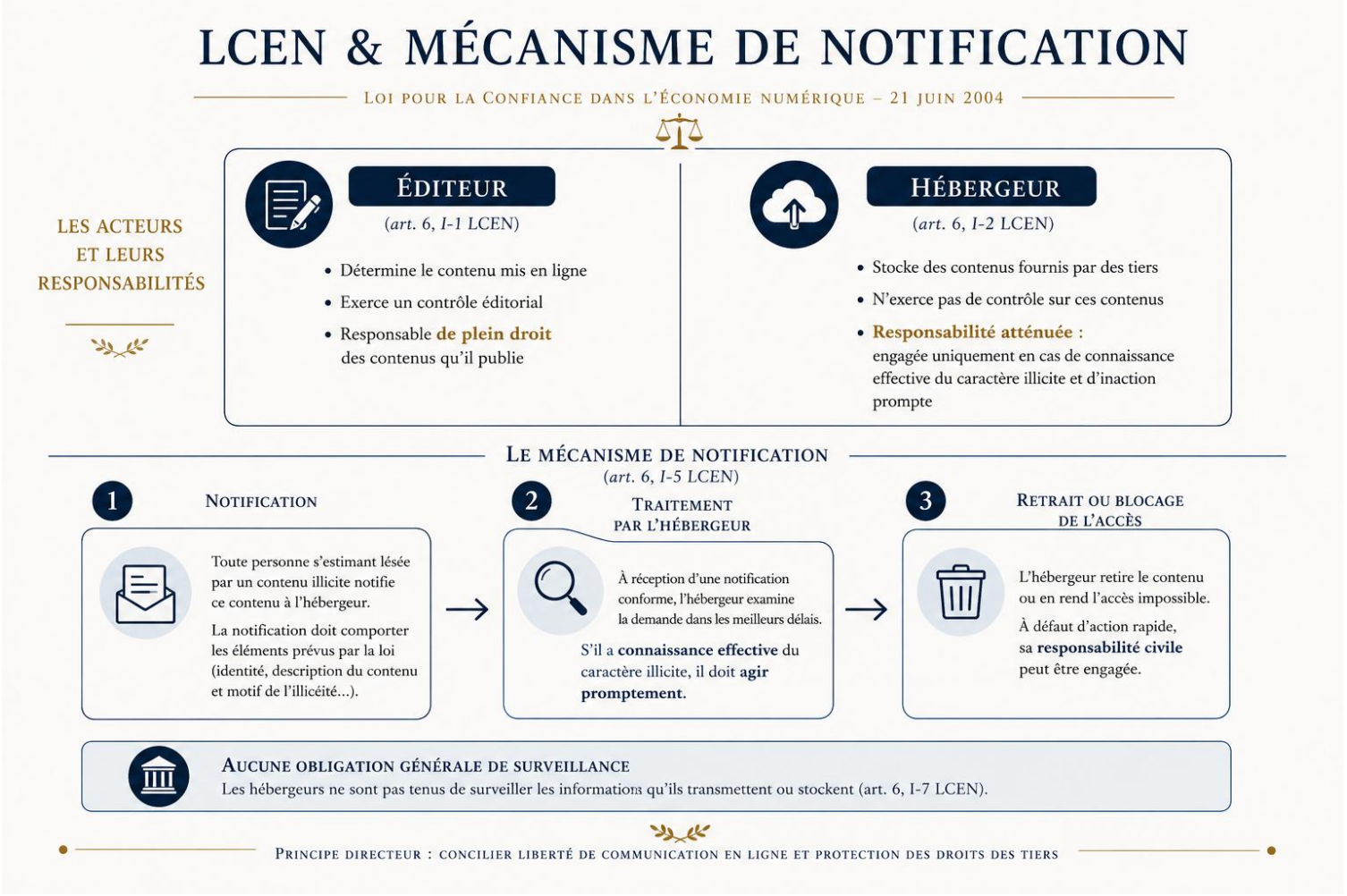
§1 : Les dispositifs légaux : LCEN et DSA

La **loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN)** transpose la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. Elle repose sur une idée simple : puisque l'intermédiaire technique ne choisit pas les contenus, il ne saurait en répondre comme un éditeur ; sa responsabilité n'est engagée qu'en cas d'inaction après connaissance effective d'un contenu manifestement illicite.



Le **règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques (DSA ou RSN)**, pleinement applicable depuis le **17 février 2024**, ne renverse pas ce principe : il le conserve, mais y superpose une **régulation systémique et procédurale**. Le déplacement est décisif. La LCEN se demande *qui répond d'un contenu illicite* ; le DSA se demande *comment la plateforme organise sa modération*, indépendamment de la licéité de tel ou tel contenu.

LCEN (2004)



Document : Fiche Obligations de l'hébergeur

Obligations de l'hébergeur

au regard de la LCEN (Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004)

1. Définition de l'hébergeur

L'article 6-I-2 de la LCEN définit l'hébergeur comme « toute personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

Sont concernés notamment :

- Les fournisseurs d'hébergement web (OVH, AWS, Scaleway, etc.)
- Les plateformes de partage de contenus (YouTube, Facebook, TikTok, etc.)
- Les places de marché en ligne (Amazon Marketplace, Leboncoin, etc.)
- Les opérateurs de forums, wikis et espaces collaboratifs

2. Obligation d'identification (art. 6-III LCEN)

Tout hébergeur professionnel doit communiquer aux autorités judiciaires compétentes les éléments d'identification des personnes dont il héberge les contenus. Il doit obligatoirement :

- Détenir et conserver les données de nature à permettre l'identification des créateurs de contenus (nom, prénom, adresse, coordonnées, etc.)
- Communiquer ces données à l'autorité judiciaire sur réquisition
- Conserver ces données pendant un délai fixé par décret (généralement 1 an après la fin du service)

> ⚠ **Sanction**
> Le refus de communiquer les données d'identification à l'autorité judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (art. 6-III-2 LCEN).

3. Régime de responsabilité allégée (art. 6-I LCEN)

L'hébergeur bénéficie d'une **exonération de responsabilité civile et pénale** pour les contenus stockés, à condition de remplir deux conditions cumulatives :

Condition 1 — Absence de connaissance	Condition 2 — Retrait prompt
Ne pas avoir eu connaissance du caractère manifestement illicite du contenu avant notification. *L'ignorance doit être légitime (absence de rôle actif dans la sélection ou la mise en valeur du contenu).*	Dès qu'il a connaissance du contenu illicite (via notification ou d'office), agir promptement pour retirer le contenu ou en bloquer l'accès. *Aucun délai légal strict ; la jurisprudence considère que quelques heures à quelques jours peuvent suffire selon la gravité.*

4. Obligation de retrait — Procédure de « notice and takedown »

Toute personne peut notifier à l'hébergeur un contenu illicite. La notification doit comporter (art. 6-I-5 LCEN) :

- La date de la notification
- L'identité du notifiant (nom, prénom, profession, domicile, nationalité)
- La description du contenu litigieux et sa localisation précise (URL)
- Les motifs pour lesquels le contenu est estimé illicite
- La copie de la correspondance envoyée à l'auteur ou à l'éditeur du contenu afin d'en demander l'interruption, le retrait ou la modification

Obligation de l'hébergeur après notification

- Informer promptement les autorités publiques compétentes de toute activité illicite mentionnée par les utilisateurs
- Rendre publics les moyens de contact permettant ces notifications (adresse email, formulaire, etc.)
- Ne pas dévoiler l'identité du notifiant à l'auteur du contenu, sauf décision judiciaire

> ⚠ **Sanction pour dénonciation abusive**
> Toute notification abusive ou mensongère est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. 6-I-4 LCEN). L'hébergeur n'encourt pas de responsabilité civile pour les retraits effectués de bonne foi.

5. Obligation de signalement des contenus pédopornographiques

L'article 6-I-7 de la LCEN impose aux hébergeurs une obligation spécifique et renforcée :

- Mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler les contenus à caractère pédopornographique
- Informer les autorités publiques compétentes (PHAROS) immédiatement
- Conserver les preuves de ce signalement

⚠ **Sanction**
Le défaut de signalement est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Cette obligation s'applique même sans notification d'un tiers (obligation proactive).

6. Obligation de coopération avec les autorités

L'hébergeur est tenu de coopérer avec les autorités judiciaires et administratives selon plusieurs modalités :

- Répondre à toute réquisition judiciaire en communiquant les données techniques et d'identification
- Mettre en oeuvre les décisions de justice ordonnant le retrait ou le blocage d'un contenu
- Se conformer aux injonctions administratives (ex. : blocage de sites terroristes ou pédopornographiques sans décision judiciaire préalable, dans les limites fixées par la loi)
- Fournir des rapports de transparence si requis (obligation renforcée par le DSA pour les très grandes plateformes)

7. Limites et perte du bénéfice du régime allégé

L'hébergeur perd le bénéfice de la responsabilité allégée dans plusieurs situations :

Situation	Description	Conséquence
Rôle actif	Sélection, organisation, mise en valeur des contenus tiers	Requalification en éditeur — responsabilité pleine
Connaissance avérée	Preuve que l'hébergeur connaissait le contenu illicite sans agir	Responsabilité civile et/ou pénale
Inaction après notification	Absence de retrait prompt après notification valide	Responsabilité engagée
Non-respect obligations LCEN	Absence de conserv. données, refus de coopérer	Sanctions pénales spécifiques

8. Compléments apportés par le DSA (Règlement (UE) 2022/2065)

Le Digital Services Act, entré en application en 2024, complète et renforce la LCEN pour les hébergeurs actifs en Europe :

- Obligation de mettre en place des mécanismes de notification et d'action accessibles à tout utilisateur
- Rapports de transparence annuels obligatoires pour les grandes plateformes
- Interdiction des systèmes de recommandation fondés uniquement sur le profilage pour les mineurs
- Obligations renforcées pour les « très grandes plateformes » (+45 millions d'utilisateurs en UE) : audit, analyse des risques systémiques
- Surveillance confiée à la Commission européenne pour les grandes plateformes, et aux autorités nationales (ARCOM en France) pour les autres

Récapitulatif des obligations principales

- ☑ **Identification** : conserver et communiquer les données des utilisateurs à la justice
- ☑ **Retrait** : agir promptement après notification d'un contenu illicite
- ☑ **Signalement** : dispositif visible pour contenus pédopornographiques + alerte PHAROS
- ☑ **Coopération** : répondre aux réquisitions judiciaires et décisions de blocage
- ☑ **Neutralité** : ne pas jouer de rôle actif dans les contenus pour conserver l'exonération
- ☑ **DSA** : obligations additionnelles selon la taille de la plateforme (depuis 2024)

DSA (2024)

Le **règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques**, communément appelé *Digital Services Act* ou DSA, est pleinement applicable depuis le **17 février 2024**. S'agissant d'un règlement, il s'applique directement dans les vingt-sept États membres, sans transposition : c'est déjà une rupture avec la **directive de 2000 sur le commerce électronique**, dont les transpositions nationales avaient produit vingt-sept régimes voisins mais non identiques.

La première chose à comprendre est ce que **le DSA ne définit pas ce qu'est un contenu illicite** : cette question continue de relever du droit national ou de textes sectoriels. Une injure reste une injure au sens de la loi du 29 juillet 1881, une contrefaçon reste une contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle. Le DSA prend cette illicéité comme une donnée et se demande uniquement **ce que l'intermédiaire doit faire lorsqu'un contenu illicite apparaît sur son service**, et comment il doit s'organiser pour que cela arrive moins souvent.

Le DSA superpose une logique différente sur les législations existantes, celle de la **conformité**. Il impose des obligations indépendantes de tout litige, dont le respect est vérifié par un régulateur. Le modèle le plus proche est celui du RGPD, ou, hors du numérique, celui de la régulation bancaire ou de la conformité anticorruption : on ne juge plus seulement des faits, on contrôle une organisation.

> ⚠ **La conséquence pratique**
>
> D'où la difficulté que rencontrent parfois les praticiens : un même service peut être **irréprochable au regard de la responsabilité** — il a retiré tous les contenus signalés — et pourtant **en manquement au regard du DSA**, faute d'avoir motivé ses décisions, ouvert un recours interne ou publié son rapport de transparence.

Une architecture en pyramide

Le texte ne traite pas tous les acteurs de la même manière. Il retient quatre étages emboîtés, chacun cumulant les obligations des étages inférieurs.

- Les **services intermédiaires** — la catégorie la plus large : fournisseurs d'accès, services de mise en cache, hébergeurs. Obligations minimales : point de contact, conditions générales lisibles, rapport de transparence.

- Les **services d'hébergement** : mécanisme de notification et action, et motivation de toute décision de retrait ou de restriction.
- Les **plateformes en ligne** — celles qui diffusent au public l'information stockée : recours interne, règlement extrajudiciaire des litiges, signaleurs de confiance, traitement des notifications abusives, transparence de la publicité et des systèmes de recommandation, protection des mineurs. Les micro et petites entreprises en sont largement exemptées.
- Les **très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche** (*VLOP* et *VLOSE*), désignés par la Commission au-delà de quarante-cinq millions d'utilisateurs mensuels dans l'Union : analyse annuelle des risques systémiques, mesures d'atténuation, audit indépendant, accès des chercheurs aux données, fil non fondé sur le profilage, mécanisme de crise.

Cette gradation est la clé de lecture du texte : la question à se poser devant un service donné n'est pas « le DSA s'applique-t-il ? », mais « à quel étage se situe-t-il ? ».

Une gouvernance à deux niveaux

Chaque État membre désigne un **coordinateur pour les services numériques** — en France **l'Arcom, aux côtés de la CNIL et de la DGCCRF** —, compétent à l'égard des services établis sur son territoire.

La **Commission européenne** dispose en revanche d'une compétence exclusive sur les très grandes plateformes, qu'elle surveille directement et qu'elle a déjà mises en cause dans plusieurs procédures. Les manquements sont sanctionnés par des amendes pouvant atteindre **6 % du chiffre d'affaires mondial**, et, en dernier recours, par une restriction d'accès au service.

Le champ d'application est enfin déterminé par le **marché**, non par l'établissement : tout service offert à des utilisateurs situés dans l'Union est soumis au règlement, quel que soit le siège de son fournisseur, lequel doit désigner un représentant légal dans l'Union. C'est la réponse apportée à l'impuissance dont l'affaire *Yahoo!* avait offert l'illustration au début des années 2000.

> 💡 **À retenir**
>
> Quatre phrases pour retenir l'essentiel. Le DSA est un **règlement**, donc uniforme et directement applicable. Il ne dit pas ce qui est illicite, il dit **ce qu'il faut faire** face à l'illicite. Il n'abolit pas l'irresponsabilité conditionnelle de l'hébergeur, il lui ajoute une **couche d'obligations de conformité**. Et il change de contrôleur : à côté du juge saisi au cas par cas apparaît un **régulateur** qui vérifie en continu.

Document : LCEN (2004) et DSA (2022) — tableau comparatif

Critère	LCEN — loi du 21 juin 2004	DSA — règlement (UE) 2022/2065
Nature du texte	Loi nationale transposant la directive 2000/31/CE. Transposition variable d'un État membre à l'autre.	Règlement d'**application directe**, identique dans les 27 États membres. Harmonisation maximale.
Champ territorial	Services établis en France ; effectivité limitée à l'égard des acteurs extra-européens.	Tout service **offert dans l'Union**, quel que soit le lieu d'établissement (art. 2). Représentant légal obligatoire.

Critère	LCEN — loi du 21 juin 2004	DSA — règlement (UE) 2022/2065
Typologie des acteurs	Distinction **binaire** éditeur / hébergeur, complétée par le fournisseur d'accès. Qualification jurisprudentielle, souvent incertaine.	Typologie **graduée en pyramide** : services intermédiaires → hébergeurs → plateformes en ligne → très grandes plateformes et moteurs (VLOP/VLOSE, plus de 45 millions d'utilisateurs).
Logique d'ensemble	Logique de **responsabilité** : déterminer qui répond du contenu illicite.	Logique d'**obligations** : encadrer les procédures de modération, la transparence et la gestion des risques.
Régime de responsabilité	Exonération conditionnelle de l'hébergeur (art. 6, I, 2) : responsabilité si connaissance effective d'un contenu **manifestement illicite** sans retrait prompt.	Exonération **maintenue** (art. 6). Ajout d'une clause dite du bon Samaritain (art. 7) : les enquêtes volontaires ne font pas perdre le bénéfice de l'exonération.
Obligation de surveillance	Absence d'obligation générale de surveillance (art. 6, I, 7).	Principe **repris à l'identique** (art. 8). C'est la continuité la plus nette entre les deux textes.
Notification des contenus	Formalisme lourd de la notification (art. 6, I, 5) ; exigence prétorienne d'illicéité manifeste (Cons. const., 10 juin 2004).	Mécanisme harmonisé de **notification et action** (art. 16) : une notification suffisamment précise et motivée fait présumer la connaissance effective.
Droits de l'utilisateur modéré	Quasi inexistants : aucune obligation de motivation ni de recours interne.	Motivation obligatoire de toute décision (art. 17), **recours interne gratuit** (art. 20), règlement extrajudiciaire des litiges (art. 21).
Signalements prioritaires	Plateforme PHAROS ; pas de statut particulier pour les signalants.	Statut de **signaleur de confiance** (art. 22), désigné par le coordinateur national — en France, l'Arcom.
Transparence	Obligations d'identification de l'éditeur ; pas de reporting.	Rapports de transparence périodiques (art. 15, 24 et 42), base de données publique des décisions de modération.
Publicité et interfaces	Non traité.	Transparence de la publicité (art. 26), **interdiction du ciblage** fondé sur des données sensibles et du ciblage des mineurs (art. 26 et 28), prohibition des interfaces trompeuses (art. 25).
Recommandation algorithmique	Non traité.	Explicitation des paramètres principaux (art. 27) ; pour les VLOP, option d'un fil **non fondé sur le profilage** (art. 38).
Risques systémiques	Notion absente.	Analyse annuelle des risques et mesures d'atténuation (art. 34-35), audit indépendant (art. 37), accès des chercheurs aux données (art. 40), mécanisme de crise (art. 36).
Autorité de contrôle	Le **juge judiciaire**, saisi au cas par cas ; compétences sectorielles de l'Arcom.	Régulation **ex ante** : coordinateur pour les services numériques (l'**Arcom** en France, aux côtés de la CNIL et de la DGCCRF) ; compétence **exclusive de la Commission européenne** sur les VLOP/VLOSE.

Critère	LCEN — loi du 21 juin 2004	DSA — règlement (UE) 2022/2065
Sanctions	Sanctions pénales ponctuelles et responsabilité civile de droit commun.	Amendes administratives jusqu'à **6 % du chiffre d'affaires mondial**, astreintes, et en dernier recours restriction d'accès au service.

> ⚠️ **Articulation des deux textes**
>
> Le DSA **n'abroge pas la LCEN**. La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (**loi SREN**) l'a adaptée : désignation de l'Arcom comme coordinateur pour les services numériques, articulation des pouvoirs d'enquête et de sanction, et ajout d'obligations propres au droit français (vérification de l'âge sur les sites pornographiques, retrait des contenus pédopornographiques en 24 heures). La LCEN subsiste donc, mais comme **texte d'accompagnement** d'un règlement européen qui occupe désormais le premier rôle.

Pour aller plus loin : Le DSA intègre le code de conduite sur la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne. La Commission européenne et le Comité européen des services numériques se félicitent de l'intégration du « code de conduite pour la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne » dans le règlement sur les services numériques (DSA).
https://france.representation.ec.europa.eu/informations-et-evenements/informations/le-dsa-integre-le-code-de-conduite-sur-la-lutte-contre-les-discours-haineux-illegaux-en-ligne-2025-01-20_fr